

1500608-53.2021.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Natasha Gabriella Azevedo Motta

Comarca: Lençóis Paulista

Foro: Foro de Lençóis Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... diversas. Indagado, o agente confessou o tráfico, assumiu ter vendido 8 pedras naquela data, e indicou local, em um gramado da Escola Estadual Leontina A. Coneglian, próximo ao muro, onde havia mais droga escondida, onde foram localizadas mais pedras de crack. Afirmaram que era do conhecimento da Polícia que o acusado realizava o tráfico no local há cerca de 2 meses.
Neste ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lençóis Paulista

Foro de Lençóis Paulista - 1ª Vara

Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, 599, Lençóis Paulista - SP - cep 18683-471

Horário de atendimento ao público: das 12h30min às 19h00min

1500608-53.2021.8.26.0594 - lauda /
SENTENÇA

Processo nº:

1500608-53.2021.8.26.0594

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ERICK WILLIAN RODRIGUES DIAS

Juiza de Direito: Dra. Natasha Gabriella Azevedo Motta

Vistos.

ERICK WILLIAN RODRIGUES DIAS, qualificado nos autos, foi denunciado pela JUSTIÇA PÚBLICA como incurso no art. 33, caput, combinado com o art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, combinado com o art. 61, inciso II, "j", do Código Penal, porque, em 03 de junho de 2021, por volta das 16:20 horas, na Rua Piauí, n. 183, Jardim Cruzeiro, nesta cidade e comarca, trazia consigo e mantinha em depósito, para entrega ao consumo de terceiros, 27 pedras maiores de cocaína na forma de crack, e diversas pedras menores, com peso líquido de 5,29g, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Tentativas de notificação pessoal do réu restaram infrutíferas (fls. 105, 116, 125), sobrevindo decisão a fls. 130/131 que revogou liberdade provisória e decretou sua prisão preventiva, sendo o mandado cumprido a fls. 166.
ERICK WILLIAN RODRIGUES DIAS foi notificado (fls. 174) e apresentou defesa preliminar (fls. 178/181).
A denúncia foi recebida (fls. 192/193), sendo o réu citado (fls. 211).
Em audiência de instrução e julgamento foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes e o réu foi interrogado (fls. 212/213).
Encerrada a instrução, manifestaram-se as partes na forma de memoriais.
Pugna o Ministério Público pela procedência da ação penal (fls. 218/224).
Alega a Defesa que o acusado é jovem, ostenta bons antecedentes, não é reincidente, tudo levando a crer que o ato foi isolado e não se repetirá, porque arrependido.

Postula pelo reconhecimento da confissão espontânea, fixada a pena no mínimo legal (fls. 228/232).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do crime está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11, fotografias de fls. 12/13 e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 14/18 positivo para cocaína.

A autoria e a destinação da droga são igualmente certas.

Com efeito, finda a instrução restou comprovado que durante patrulhamento de rotina policiais militares avistaram o réu em conversa com terceiro não identificado, em típico ato de venda, em ponto de venda de drogas localizado no Jardim Cruzeiro. Ao visualizarem a presença da viatura policial o indivíduo não identificado deixou o local, enquanto ERICK caminhou em direção à viatura. Abordado, no bolso da bermuda dele foi localizado um invólucro contendo pedras pequenas de crack, além da quantia de R\$ 81,00 em notas diversas. Indagado, o agente confessou o tráfico, assumiu ter vendido 8 pedras naquela data, e indicou local, em um gramado da Escola Estadual Leontina A. Coneglian, próximo ao muro, onde havia mais droga escondida, onde foram localizadas mais pedras de crack. Afirmaram que era do conhecimento da Polícia que o acusado realizava o tráfico no local há cerca de 2 meses.

Neste sentido, os depoimentos harmônicos, sempre que inquiridos, dos policiais militares Antonio César Moreira e João Soares.

Insta registrar que nada há que desabone o depoimento de policiais, que são dignos de fé e merecem subsistir até prova em contrário no caso inexistente e podem lastrear a prolação de sentença penal condenatória quando confirmados à luz do contraditório.

Isto porque, "o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF, HC nº 73.518/SP, Rel. Ministro Celso de Mello).

Silente na Delegacia de Polícia (fls. 05), sob o crivo do contraditório ERICK confessou o crime. Afirmou que a droga era sua e estava escondida no muro da escola. Estava comercializando entorpecente há pouco tempo em razão de dívida de R\$ 400,00 com o traficante "Magrão", da CECAP, que o obrigou a vender droga como forma de quitá-la. Disse que o dinheiro era fruto de 8 pedras de crack que havia vendido. É usuário de maconha e cocaína, mas não de crack.

Destarte, ante os firmes elementos de prova coligidos aos autos, consubstanciados pelos firmes e coerentes depoimentos dos policiais e confirmado pela confissão do agente de que a droga - escondida em muro de escola estadual - era sua e se destinava ao comércio ilícito, são elementos que bastam para a procedência da ação penal.

Passo, com isso, à dosagem da pena.

ERICK WILLIAN RODRIGUES DIAS é primário e, inexistindo circunstâncias que justifiquem a exasperação de sua pena-base, fixo-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, compenso a agravante da calamidade pública com a atenuante da confissão espontânea, mantendo a reprimenda no mínimo legal.

Na terceira fase, comprovada a prática do delito nas imediações de estabelecimento de ensino, majoro a pena em 1/6, atingindo 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Porque primário e de bons antecedentes e inexistindo provas de que o réu se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, reduzo sua pena pela metade ut art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, considerando, para o percentual da redução, a quantidade de droga apreendida, a totalizar, em definitivo, 02 (dois)

anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291(duzentos e noventa e um) dias-multa. Ressalvado meu entendimento pessoal em situações idênticas, nos termos do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus n. 596.603/SP, fixo o regime inicial aberto de cumprimento de pena e substituo a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária de 01 salário mínimo e prestação de serviços à comunidade por 02 anos e 11 meses.

O valor de cada dia-multa será o mínimo legal (1/30 do salário mínimo em vigor à data dos fatos) ante a inexistência de elementos nos autos autorizadores de sua fixação em percentual mais elevado.

Daí porque, ante o exposto, nos termos supra consignados, julgo PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR ERICK WILLIAN RODRIGUES DIAS, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, combinado com o art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, combinado com o art. 61, inciso II, "j", do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos consistentes no pagamento de prestação pecuniária de 01 salário mínimo e prestação de serviços à comunidade por 02 anos e 11 meses, além do pagamento de 291(duzentos e noventa e um) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.

Decreto, ainda, porque fruto da traficância, a perda do valor apreendido (fls. 81).

Na forma do que dispõe o art. 4º, § 9º, "a", da Lei Paulista n. 11.608/2003, condeno o réu ao pagamento das custas.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários de advogado nos termos do Convênio OAB/Defensoria Pública (fls. 175).

Ante a pena fixada, defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade, expedindo-se alvará de soltura com urgência.

Oportunamente, regularizados, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se.

Lençóis Paulista, 23 de março de 2022.

Natasha Gabriella Azevedo Motta

Juíza de Direito (assinatura digital)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA